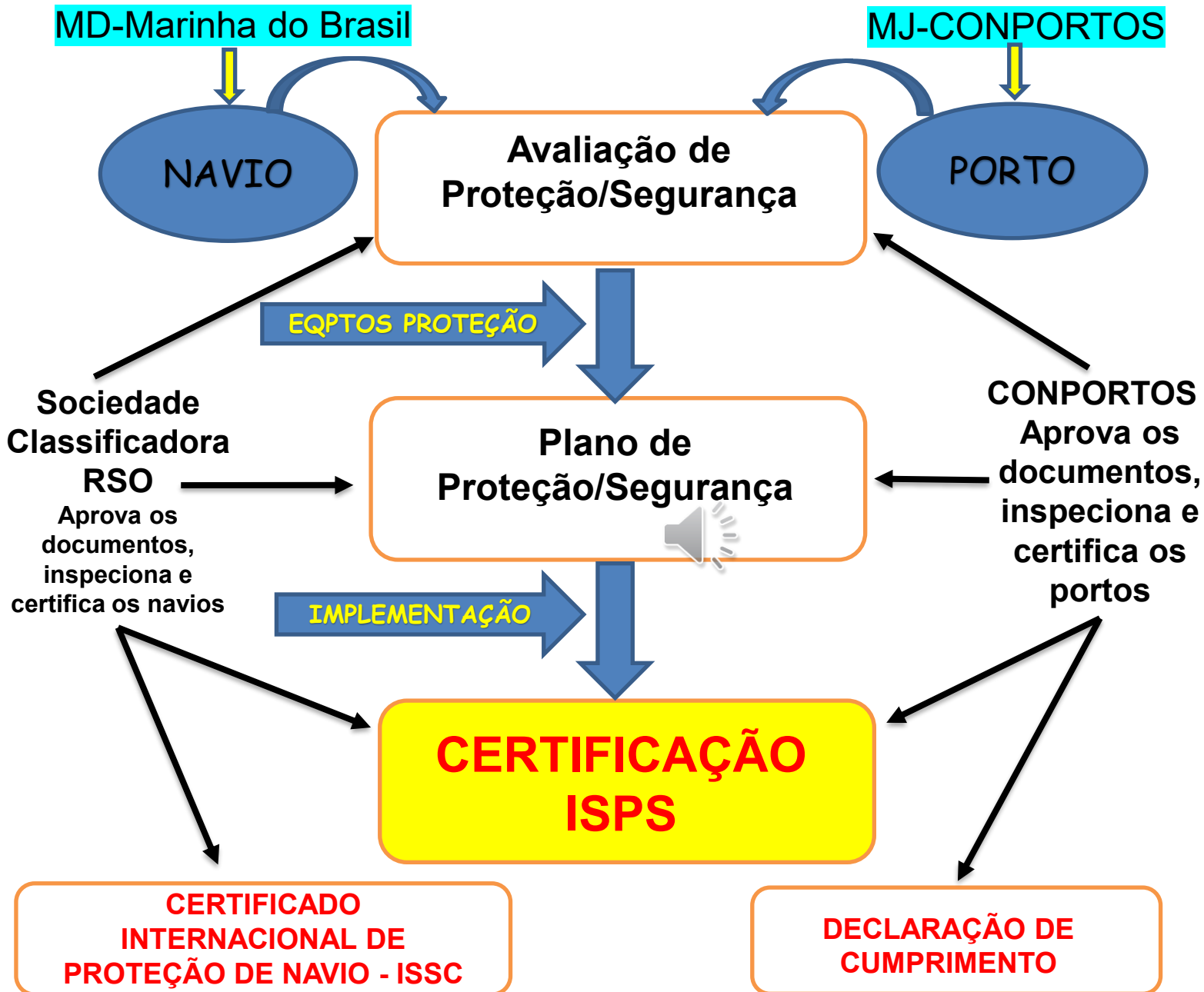
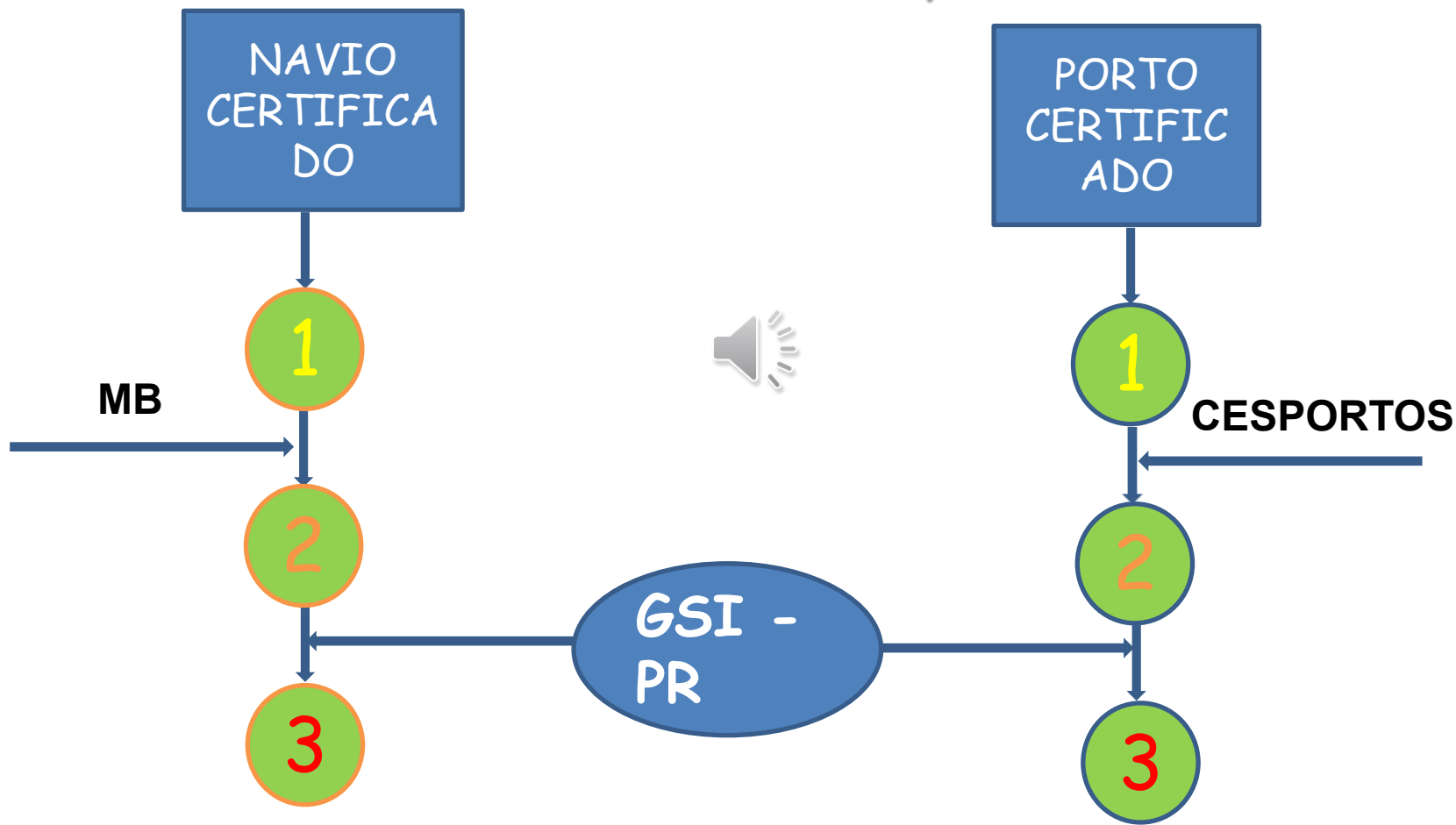




Níveis de Proteção estabelecidos pelo código ISPS:

1 - Normal, 2 - Elevado e 3 - Excepcional

Autoridades brasileiras responsáveis pelas mudanças de níveis de proteção:



3 – **Responsabilidades** de Proteção

Ministério da Defesa

Autoridade Marítima - CM

Marinha do Brasil - CON/DPC:



- *Atuar na fiscalização através do Port/Flag State Control*
- *Alterar para 2, quando necessário, o nível de proteção de um navio;*
- *Sugerir ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI-PR), alterar para 3 o nível de proteção de um navio;*
- *Alertar aos navios sobre perigos ou ameaças;*
- *Estabelecer medidas extras para navios e portos.*

COMANDO DE OPERAÇÕES NAVAIS

COMPAAZ - Comando de Operações Marítimas e Proteção da Amazônia Azul

- Recebe os chamados do SSAS

Ocean Alert - "Ship Security Alert System"

Alarme de Proteção do Navio



Cabe a CONPORTOS:

- Encaminhar aos órgãos competentes as necessidades relativas à segurança pública nos portos, terminais e vias navegáveis.*
- Criar e instalar Comissões Estaduais de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis - CESPORTOS.*
- Orientar as Comissões Estaduais, no que for cabível.*

Cabe a CESPORTOS:

- Constituir, de acordo com a necessidade, subcomissões em cada instalação portuária do Estado;*
- Realizar anualmente, até 30 de setembro, planejamento das atividades da Comissão, para o ano seguinte, articulando com os órgãos representados a inclusão dos respectivos recursos orçamentários necessários, observada a programação específica de cada organização e encaminhar o referido planejamento à CONPORTOS;*

- *Encaminhar, aos órgãos competentes, as avaliações periódicas sobre as necessidades relativas à segurança pública nos portos, terminais e vias navegáveis;*
- *Alterar para 2, quando necessário, o nível de proteção de um porto do estado;*
 - *Sugerir ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI-PR), alterar para 3 o nível de proteção de um porto do estado;*

Núcleo Especial de Polícia Marítima (NEPOM)

Núcleos criados pela Polícia Federal nos principais portos do Brasil, para atuarem em caso de um incidente de proteção.



Tarefas do NEPOM:

- Operar 24 horas, para receber denúncias e atuar contra a prática de ilícitos de competência da Polícia Federal nos portos e mar territorial;



- Policiar a área portuária, mediante o patrulhamento sistemático marítimo e terrestre;
- Buscar a integração dos órgãos que compõem a CESPOTOS, para uma ação mais coordenada na prevenção e repressão aos atos ilícitos.

3. RESPONSABILIDADES SOBRE PROTEÇÃO

3.1 - Descrição das Responsabilidades Contratuais Governamentais com Respeito a SOLAS e ao Código ISPS

- Estabelecer o nível de proteção aplicável;
-  Aprovar o Plano de Proteção do Navio e as emendas relevantes a um plano previamente aprovado;
- Verificar se os navios cumprem com as disposições da SOLAS do capítulo XI-2 e da parte A do ISPS e emitir aos navios o Certificado Internacional de Proteção do Navio;

- *Determinar para quais instalações portuárias localizadas em seu território há necessidade de designar um Funcionário de Proteção das Instalações Portuárias/Supervisor de Segurança Portuária (PFSO/SSP), o qual deverá ser responsável pela elaboração do Plano de Proteção das Instalações Portuárias;*
- *Assegurar a conclusão e aprovação da Avaliação de Proteção das Instalações Portuárias e de quaisquer emendas subsequentes a uma avaliação previamente aprovada;*

- *Aprovar o Plano de Proteção das Instalações Portuárias e quaisquer emendas subsequentes a um plano previamente aprovado;*
- *Exercer medidas para o controle e cumprimento;*



- *Testar planos aprovados; e*
- *Transmitir informações à Organização Marítima Internacional e às indústrias portuárias e de navegação.*

O estabelecimento do nível de proteção aplicável em um determinado período é de responsabilidade dos Governos Contratantes e poderá se aplicar a navios e instalações portuárias.

A Parte A do ISPS define três níveis de proteção para uso internacional:



- **Nível 1 de Proteção, normal;** o nível no qual os navios e instalações portuárias normalmente operam;
- **Nível 2 de Proteção, elevado;** o nível aplicável enquanto houver um risco elevado de um incidente de proteção; e
- **Nível 3 de Proteção, excepcional;** o nível aplicável pelo período durante o qual há um risco provável ou iminente de um incidente e proteção.



3.2 - O Papel das Organizações de Proteção Reconhecidas (RSO)

Entidades autorizadas a executar atividades relacionadas a proteção em nome dos Governos Contratantes, incluindo:

- Aprovação do Plano de Proteção do Navio;*
- A verificação e Certificação dos requisitos mandatórios do ISPS;*
- A Avaliação de Proteção de Navios e Instalações Portuárias;*
- A elaboração dos Planos de Proteção de Navios e de Instalações Portuárias ,*

RSO

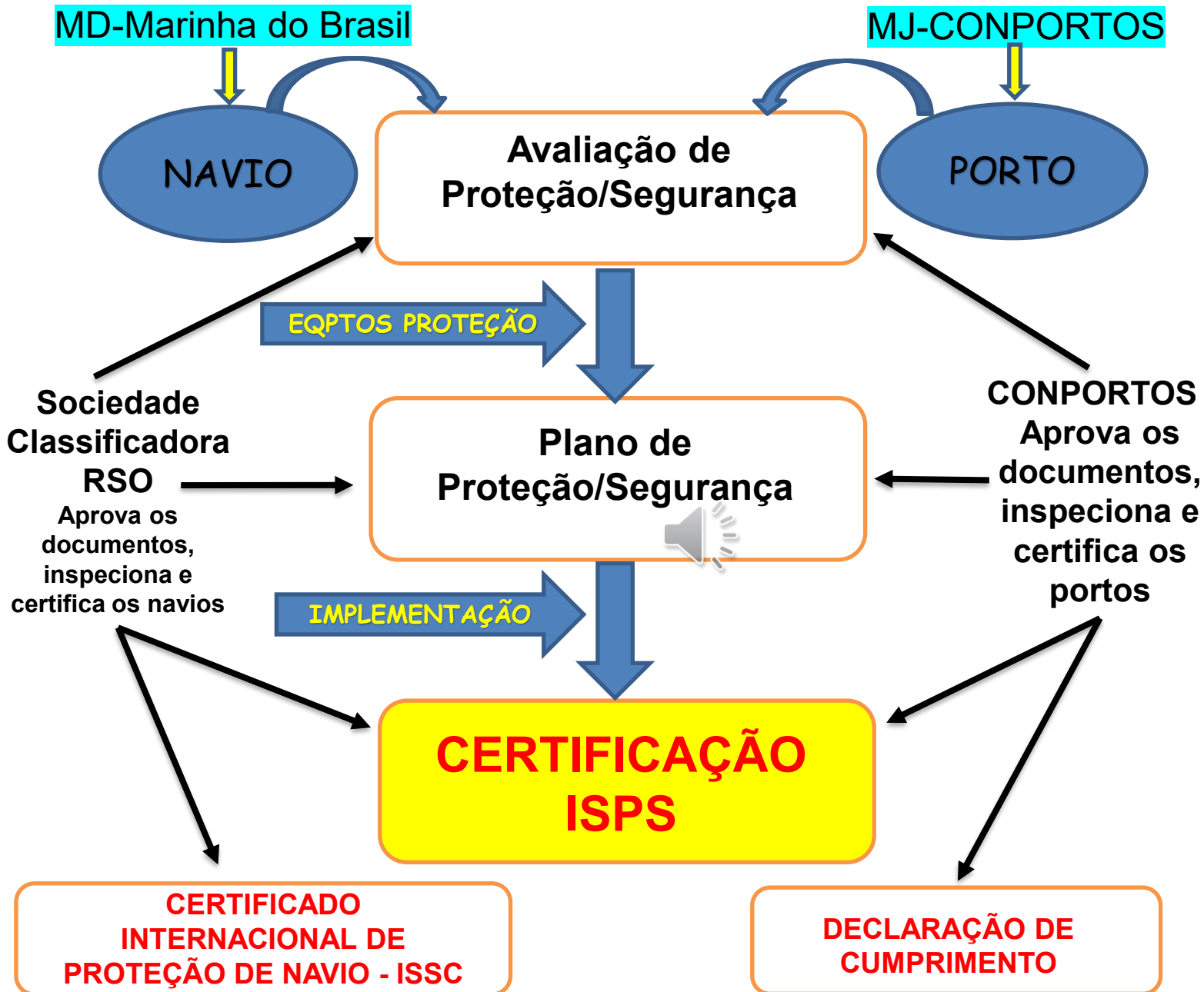
Organização de Proteção Reconhecida

Navios

As RSO são as Sociedades Classificadoras credenciadas pela DPC como Loyd's Register, Bureau Veritas, DNV, etc, que podem por delegação certificar navios nacionais e estrangeiros.

Portos no Brasil

As RSO são ORGANIZAÇÕES devidamente credenciadas para realizar atividades de ISPS, cabendo entretanto a certificação dos portos brasileiros unicamente a própria CONPORTOS



3.3 – Responsabilidades de Proteção da Companhia:

– Assegurar que o comandante tenha documentação estabelecendo as funções de todos a bordo;



– Assegurar que o plano de proteção enfatize em seu conteúdo a autoridade do Comandante a bordo;

– Designar um CSO e os SSO e assegurar todo o apoio de forma que possam cumprir suas tarefas e responsabilidades estabelecidas;

- *Fornecer um ambiente seguro de trabalho;*
- *Estabelecer e manter medidas de proteção visando impedir ações ilegais contra pessoas e bens;*
- *Prover o que for necessário para o atendimento do Plano de Proteção;*
- *Aplicar treinamento em todo o pessoal da empresa.*

3.4-Responsabilidades do Navio em relação à Proteção Marítima:

Os navios deverão cumprir os requisitos relativos aos níveis de proteção estabelecidos pelos Governos Contratantes.

Para o nível 1 de proteção, em consonância as diretrizes da parte B do ISPS, com vistas a identificar e tomar medidas preventivas contra incidentes de proteção:

- assegurar a execução de todas as tarefas relacionadas com a proteção do navio;*
- controlar o acesso ao navio;*
- controlar o embarque de pessoas e seus pertences;*

- *monitorar áreas de acesso restrito a fim de assegurar que somente pessoas autorizadas tenham acesso às mesmas;*
- *monitorar áreas de convés e em torno do navio;*
- *supervisionar o manuseio de cargas e de provisões do navio;*
- *assegurar que informações relativas à proteção estejam prontamente disponíveis; e*
- *Cumprir os mesmos procedimentos acima estabelecidos para os níveis 2 e 3, quando necessário, conforme estabelecido em seu Plano de Proteção .*



Sempre que a Administração estabelecer o nível 2 ou 3 de proteção, o navio deverá acusar o recebimento de instruções relativas à mudança no nível de proteção.

Antes de entrar ou enquanto em um porto de um Governo Contratante que tenha estabelecido o nível 2 ou 3 de proteção, o navio deverá acusar o recebimento dessas instruções e confirmar com o Funcionário de Proteção das Instalações Portuárias/Supervisor de Segurança Portuária (PFSO/SSP) o início da implementação das medidas e procedimentos estabelecidos.

Os navios também deverão manter os registros de suas dez últimas estadias em portos/terminais



3.5 - Responsabilidades das Instalações Portuárias:

*As instalações portuárias deverão tomar as medidas requeridas **pelos níveis de proteção estabelecidos** pelo Governo Contratante e constantes do seu Plano de Segurança Pública Portuária.*

As medidas/procedimentos de proteção deverão ser aplicadas de modo a causar o mínimo de interferência ou atrasos a passageiros, navios, pessoal de bordo ou visitantes, mercadorias e serviços.



3.6 - Oficial de Proteção do Navio:

(Ship Security Officer - SSO)



Oficial de Proteção do Navio:

Pessoa a bordo do navio, subordinada ao Comandante, designado pela Companhia e pelo Coordenador de Proteção da Companhia como sendo responsável pela proteção do navio, incluindo a execução e a manutenção do Plano de Proteção do Navio e para a ligação com o Funcionário de Proteção das Instalações Portuárias/Supervisor de Segurança Portuária.

O Comandante e o Oficial de Proteção do Navio

(Ser ou não ser ????)



Deveres do Oficial de Proteção do Navio:

- Executar inspeções regulares da proteção do navio com vistas a assegurar que as medidas adequadas de proteção sejam mantidas;*



- Manter e supervisionar a implementação do Plano de Proteção do Navio, incluindo quaisquer emendas ao mesmo;*

Coordenar os aspectos de proteção do manuseio de cargas e de provisões do navio com o pessoal de bordo do navio e com os funcionários responsáveis pela proteção das instalações portuárias;



- Propor alterações ao Plano de Proteção do Navio;*

- Reportar ao CSO falhas ou irregularidades identificadas em auditorias, revisões periódicas, inspeções e verificações de cumprimento, e implementar medidas corretivas;
- Intensificar a conscientização e vigilância da proteção a bordo;



- *Assegurar que o pessoal de bordo receba o treinamento adequado;*
- *Reportar todos os incidentes de proteção;*



3.7 - Coordenador de Proteção da Companhia - CPC (Company Security Officer - CSO)



Coordenador de Proteção da Companhia:

Designado pela Companhia para assegurar que uma Avaliação da Proteção do Navio foi realizada; de que um Plano de Proteção do Navio está desenvolvido, submetido a aprovação, e depois executado e mantido.

Pessoa de ligação entre os Funcionários de Proteção das Instalações Portuárias/Supervisores de Segurança Portuária e o Oficial de Proteção do Navio



Deveres do Coordenador de Proteção da Companhia:

- Aconselhar sobre o nível de ameaças a que o navio está sujeito, utilizando avaliações e outras informações relevantes;*
- Assegurar a execução das avaliações de proteção do navio;*
- Assegurar a elaboração, apresentação para aprovação e posterior implementação e manutenção do Plano de Proteção do Navio;*

Deveres do Coordenador de Proteção da Companhia

- Assegurar que o Plano de Proteção do Navio seja alterado a fim de corrigir falhas e atender aos requisitos de proteção de um determinado navio;*
- Organizar auditorias internas e revisões das atividades de proteção; 🗣️*

*Organizar as verificações iniciais
e subsequentes do navio pela
Administração ou pela
Organização de Proteção
Reconhecida (RSO);*



– *Assegurar que as falhas e irregularidades identificadas pelas auditorias internas, revisões periódicas, inspeções de proteção e verificações de cumprimento tenham sua correção prontamente providenciada;*

– *Intensificar a conscientização e vigilância da proteção;*

– *Assegurar o treinamento adequado do pessoal responsável pela proteção do navio;*



3.8 - Deveres e responsabilidades do Funcionário de Proteção de Instalações Portuárias

Supervisor de Segurança Portuária (PFSO/SSP)



Funcionário de Proteção das Instalações Portuárias - PFSO:

Pessoa designada como responsável para o desenvolvimento, a execução e a manutenção do Plano de Proteção da Instalação Portuária e para a ligação com o Oficial de Proteção do Navio e o Coordenador de Proteção da Companhia

3.9 - O pessoal de bordo do navio com deveres específicos relacionados à proteção deve ter conhecimento suficiente e capacidade de executar as tarefas a ele atribuídas



Deveres do Pessoal de Bordo

Comandante



*Tem a autoridade e a responsabilidade
para tomar decisões a respeito da
proteção do navio !*

Se houver conflito entre as atividades de proteção e as de segurança, a prioridade deve ser para a segurança do pessoal/navio.



Deveres dos demais Tripulantes:



- *Ajudar o Oficial de Proteção do Navio e relatar as violações de proteção; e*
- *Ajudar o Oficial de Proteção do Navio na implementação dos procedimentos de proteção e relatar as discrepâncias encontradas nestes procedimentos.*

3.10 - O pessoal das Instalações Portuárias com deveres específicos ou atribuições relacionados à proteção:

Devem ter conhecimento suficiente e capacidade de executar as tarefas a eles estabelecidas no plano de Proteção/Segurança do porto.



3.11 - Outras pessoas:

Devem ter conhecimento e a conscientização sobre seu envolvimento em atividades relacionadas à proteção do navio ou do porto onde estiverem prestando serviços.



4 - Avaliação de Proteção

Método de avaliar a situação atual de um navio , sob o ponto de vista da proteção, objetivando a elaboração e atualização (avaliações periódicas) de um Plano de Proteção.





Avaliação de Proteção

Será realizada:

- Inicialmente para elaboração de um Plano de Proteção;*
- Periodicamente, por prazo estipulado pela Companhia, definido no Plano de Proteção; ou*
 - Sempre que ocorrer um incidente de proteção ou for detectada falha no sistema.*

Avaliação de Proteção de Navio:

- *É parte integrante do processo de elaboração e atualização de um Plano de Proteção;*



- *É realizada uma avaliação para cada navio da frota ; e*

- ***É de responsabilidade do CSO a fiscalização quanto ao desenvolvimento de uma correta avaliação de proteção.***

Etapas de uma Avaliação de Proteção:

- 1. Identificação do Cenário;***
- 2. Resumo da Condição Atual (Vistoria);***
- 3. Fraquezas Identificadas;***
- 4. Análise de Risco;*** 
- 5. Medidas Corretivas.***



4.1 - Método de Análise de Risco

A metodologia de análise de risco tem como objetivo subsidiar a tomada de decisões acerca do levantamento da gravidade e da severidade dos riscos, a fim de evitar o seu impacto negativo sobre pessoas, instalações, equipamentos ou processos.

Para a aplicação das ferramentas torna-se necessário que o profissional que irá desenvolver um programa de gestão de perdas esteja familiarizado com essas e conheça as atividades avaliadas. Também é importante que saiba que nem sempre pode-se efetuar uma boa avaliação com o emprego de apenas uma ferramenta.

Muitas vezes lança-se mão de várias outras.

O Check List é um método de carácter geral, com abordagens qualitativas, ou seja, diagnostica situações de riscos a partir de um certo cenário, avaliado por intermédio de perguntas previamente estabelecidas.

Normalmente é o processo mais utilizado.



Os dois termos chaves de uma Análise de Risco são:

- **Perigo** - *é uma fonte de dano ou prejuízo potencial, ou uma situação com potencial para provocar dano ou prejuízo;*
e
- **Risco** - *é uma combinação de probabilidade de ocorrência e das consequências de um evento perigoso. O risco envolve portanto dois elementos:*
 - *Probabilidade de ocorrência; e*
 - *Consequência do evento*

Quando falando em **Proteção Marítima** podemos adaptar os termos para:

- **Ameaça (A)** - é a probabilidade de ocorrência de um incidente de proteção; e
- **Vulnerabilidade (V)** - é a facilidade de execução e obtenção do efeito desejado previsto pela ameaça. Engloba a facilidade de acesso, a facilidade de criação do incidente e pouca capacidade dissuasão do sistema ameaçado.

Portanto, em termos de **Proteção Marítima** o

o Risco (R) seria igual ao produto da Ameaça (A) pela Vulnerabilidade (V).

$$R = A \times V$$

A ANÁLISE de RISCO deve ser conduzida de tal forma que ao final do processo tenhamos perfeitamente definidos o seguinte:

- *Quais são os cenários mantidos;*
- *Dentre os cenários mantidos quais requerem medidas mitigadoras;*
- *Quais são as medidas mitigadoras; e*
- *Como serão implementadas;*
- *Qual o prazo e a pessoa responsável pela implantação das medidas no SSP e/ou navio.*



A **ANÁLISE de RISCO** é parte integrante da AVALIAÇÃO DE PROTEÇÃO realizada para a elaboração ou revisão de um PLANO DE PROTEÇÃO mas poderá ser utilizada a qualquer momento da vida de um navio como ferramenta para medir o grau de ameaças existentes, a vulnerabilidade do navio para se contrapor a essas ameaças e sugerir medidas mitigadoras.

Exemplo de matriz de risco final,
 se o risco for **BAIXO** - desconsiderar,
 se o risco for **MÉDIO** - registrar e estabelecer procedimentos,
 se o risco for **ALTO** - conduzir alterações de forma a diminuir para médio
 ou baixo (ideal)

Probabilidade	Alta	Média	Alta	Alta
	Média	Baixa	 Média	Alta
	Baixa	Baixa	Baixa	Média
		Insignificante	Moderado	Catastrófico
		Impacto		

4.2 - Ferramentas de Avaliação:

O SSO devem rotineiramente avaliar a proteção e as vulnerabilidades do seu navio, será menos detalhada do que aquela conduzida para elaboração ou revisão do SSP. Um "checklist" de referência poderá ser usado para o dia a dia contemplando ao menos:

- *O layout do navio;*
- *Localização das áreas que devam ter acesso restrito (passadiço, praça de máquinas, etc);*
- *Localização e função de acessos e potenciais acessos;*
- *Arranjo do convés aberto e altura da borda livre;*
- *Equipamentos de emergência e reservas disponíveis para manter os serviços essenciais;*
- *Dentre os cenários de ameaças escolhidos quais serão mantidos, quais requerem medidas mitigadoras, quais são as medidas mitigadoras; e como serão implementadas;*
- *Qual o prazo e a pessoa responsável pela implantação das medidas.*

4.2 - Ferramentas de Avaliação...

- Capacidade de força numérica e disponível de proteção da tripulação;
- Equipamentos de proteção e de segurança para passageiros e tripulação;
- Acordos estabelecidos com empresas de segurança privadas embarcadas a bordo ou de escolta ao navio;
- Medidas e procedimentos que estejam em pratica , incluindo inspeções, controle e equipamentos de monitoramento, identificação de documentos e comunicação, alarme, iluminação, controle de acesso e outros sistemas disponíveis



4.3 - Pesquisa de proteção na cena de ação:

O SSO deve saber que uma vistoria completa do navio será parte integral de qualquer plano de proteção e deverá cobrir:



- Locais de escala do navio (área de operação);***
- Portos de embarque / desembarque de passageiros;***
- As instalações portuárias a serem utilizadas e suas medidas de proteção.***



- *Deverá tratar dos seguintes elementos a bordo:*
 - *proteção física;*
 - *integridade estrutural;*
 - *sistemas de proteção existentes;*
 - *política de procedimentos;*



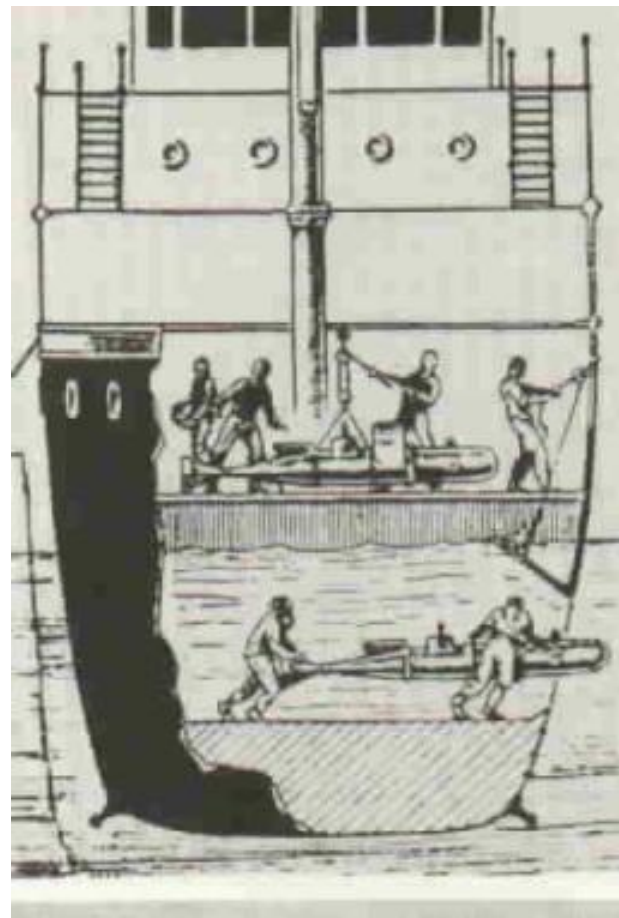
Deverá tratar dos seguintes elementos a bordo

- sistemas de radio e telecomunicações, incluindo sistemas e redes de informática;*
- outras áreas que, caso danificadas ou utilizadas para a observação ilegal, representem um risco para pessoas, propriedades, ou operações a bordo do navio ou dentro das instalações portuárias.*





Navio mercante italiano Oltera - 2ª GM



- *Deve considerar a intenção de proteger :*
 - *tripulantes, passageiros, visitantes em geral;*
 - *navegação segura e respostas a emergências;*
 - *carga e provisões;*
 - *equipamentos de comunicação e proteção.*



Deve identificar as ameaças possíveis :

- dano ou destruição ao navio;*
- violação da carga, equipamentos de proteção e comunicação;*



– *clandestinos - acesso não autorizado;*



– *sequestro, tráfico de armas ou transporte de terroristas;*



– *utilização do navio como arma.*



Deve considerar as seguintes vulnerabilidades:

- conflito entre medidas de proteção e segurança;*
- conflito entre os deveres de bordo e as tarefas de proteção;*
- serviço de quarto - fadiga, estado de alerta e desempenho do tripulante;*
- deficiências no treinamento e em equipamentos.*



4.4 - Documentação empregada na Avaliação de Proteção:

Ao início de uma Avaliação de Proteção será realizada uma Vistoria de Proteção, que constará de uma lista pré determinada constando os tópicos que deverão ser inspecionados e as perguntas que deverão ser respondidas pelo pessoal de bordo relacionado à proteção do navio.



Para a Avaliação de Proteção serão usados todos os documentos que sejam necessários na avaliação incluindo certificados, planos do navio, informações sobre a tripulação, cargas transportadas e portos visitados entre outros.



Ao término da Avaliação de Proteção, principalmente baseado na análise de risco realizada, será elaborado de um Relatório contendo as vulnerabilidades encontradas e a descrição de medidas que devam ser tomadas para mitigar aquelas deficiências encontradas.



A documentação empregada e gerada pelo relatório servirá de subsídio para a elaboração de um plano de proteção do navio ou para sua atualização, terá caráter confidencial e será parte integrante do registro histórico de proteção do navio.

